

قانون العقوبات العسكري

المنشور على الصفحة ٤٢٧٤ من عدد الجريدة الرسمية رقم ٤٧٩٠ بتاريخ ١١/١/٢٠٠٦

المادة ١

يسمى هذا القانون (قانون العقوبات العسكري لسنة ٢٠٠٦) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٢

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية " الجيش العربي ".
الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.
العقوبة الانضباطية: العقوبة المحكوم بها وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المحددة في هذا القانون.

المادة ٣

احكام عامة

تسري احكام هذا القانون على من يلي:-
أ- كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او مت دخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة.
ب- اسرى الحرب وضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة او تحت إمرة القوات المسلحة اذا ارتكبوا ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة ٤

تسري احكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الاخرى فيما يتعلق بالاحكام العامة وبالافعال التي يرتكبها المذكورون في المادة (٣) من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه.

المادة ٥

الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على الضابط او الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية.

المادة ٦

الجنايات والجنگ العسكرية

أ- الجناية:- هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:-

١- الاعدام.

٢- الاشغال الشاقة المؤبدة.

٣- الاعتقال المؤبد.

٤- الاشغال الشاقة المؤقتة.

٥- الاعتقال المؤقت.

واذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى لعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة.

ب- الجنحة:- هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:-

١- الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

٢- العقوبة الانضباطية.

المادة ٧

الفرار والتغيب

أ- الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط او الفرد عن مركز عمله واحدا وعشرين يوما دون اذن او اجازة رسمية والتغيب هو ما دون ذلك.

ب- يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرص عليها والمتدخل فيها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

ج- ويعاقب كل من المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.

د- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من تغيب عن وحدته العسكرية دون اذن او اجازة رسمية.

المادة ٨

العصيان والتمرد واعمال الشدة

يعد في حالة عصيان من يلي:-

أ- الضباط او الافراد الحاملون لاسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لاوامر رؤسائهم لدى اول تنبيه ويعاقب كل منهم

بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

ب- الضباط والافراد الذين يجتمعون ويحملون الاسلحة دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسائهم ويعاقب كل منهم بالاشغال

الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ج- الضباط والافراد الذين يقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون اوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة الى النظام والانضباط

العسكري ويعاقب كل منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس الى عشر سنوات.

المادة ٩

أ- يعاقب كل من عصى اوامر رجال السلطة العسكرية او المدنية اثناء ادائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا

كان الفاعل دون سلام وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كان الفاعل مسلحا.

ب- وتكون العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا زاد عدد الفاعلين على ثلاثة اشخاص وكان واحد منهم او اكثر مسلحا.

المادة ١٠

أ- يعاقب بالاعدام كل من سبب تمردا في القوات المسلحة او في قوات دولة حليفة او انضم الى تمرد قائم في تلك القوات او تأمر مع أي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك او حاول اقناع أي شخص في القوات المشار اليها للانضمام الى أي تمرد.
ب- ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من كان يعلم بوجود تمرد او بوجود نية القيام بتمرد في أي من القوات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يبلغ عن ذلك فورا.

المادة ١١

أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ضرب الاعلى او الاقدم منه رتبة او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على التهديد او العصيان واذا ارتكب الفعل اثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته او بسببها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
ب- يقضى بالحد الاعلى للعقوبة المحددة في أي من الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.

المادة ١٢

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ذم او حقر من كان اعلى او اقدم منه في الرتبة.

المادة ١٣

مخالفة الاوامر والتعليمات العسكرية

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من خالف ايا من الاوامر المتعلقة بواجبه او بصفته العسكرية واذا اصر على مخالفة الامر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.
ب- وتكون العقوبة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كانت مخالفة الامر اثناء تجمع الضباط او الافراد او كان الفاعل مسلحا.
ج- وتكون العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت مخالفة الامر اثناء الحرب او في اثناء التمرد.
د- وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت مخالفة الامر اثناء مجابهة العدو او المتمردين او انطوت على رفض الهجوم عليهم ونجم عن ذلك ضرر جسيم.

المادة ١٤

أ- اذا اجتمع ثلاثة او اكثر بقصد الشغب واتفقوا على مقاومة الامر الاعلى او الاعلى رتبة او الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يخبر عنها فورا.
ج- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الشغب وكشف امرهم قبل تنفيذ الاتفاق.

المادة ١٥

يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كل من ترك مركز وظيفته او نام اثناء قيامه بوظيفة الخفارة او المراقبة واذا تم الفعل اثناء مجابهة العدو او المتمردين يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة ١٦

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من تزوج من غير اردنية دون اذن.

المادة ١٧

اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة

- أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو ادنى منه في الرتبة او عامله بالعنف والشدة او هده او اشهر السلام عليه.
- ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ذم او حقر من هو ادنى منه في الرتبة او اساء معاملته.

المادة ١٨

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اساء استعمال السلطة المخولة اليه.

المادة ١٩

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ابتز او تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت.

المادة ٢٠

- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:-
- أ - اكره أي شخص على حمل شيء او نقله او تقديم مؤن او مأوى او وسائط نقل لنفسه او لغيره بصورة غير مشروعة.
- ب- طلب او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الارزاق او البضائع او العتاد او أي اشياء اخرى الى أي وحدة عسكرية.

المادة ٢١

- أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ابقى شخصا في الحجز بعد صدور امر الافراج عنه او لم يحضره للمحاكمة
- في الموعد المحدد او تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة.
- ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من اطلق سراح أي شخص عهد به اليه دون تفويض قانوني واذا تم الفعل عن اهمال
- او قلة احتراز تكون العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة.

المادة ٢٢

- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من:-
- أ- استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين او الانظمة.
- ب- تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الاوامر الصادرة اليه.

المادة ٢٣

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من تسبب باهماله او قلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين والانظمة بفقدان او بالاضرار بالاموال العامة او بالاسلحة او بالاعتدة او بأي لوازم عسكرية اخرى صرفت لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

المادة ٢٤

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من جند شخصا او ساعد على تجنيده خلافا لاحكام القانون.

المادة ٢٥

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق او رفض تسليمه اليه.

المادة ٢٦

الاعمال التي تعرقل سير العدالة

- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:-
- أ- تبلغ مذكرة او امرا بالحضور امام أي جهة قضائية وتخلف عن ذلك.
 - ب- رفض اداء اليمين بعد ان كلفته جهة قضائية بادائها.
 - ج- رفض تقديم أي مستندات في حيازه او تحت تصرفه طلبتها منه اية جهة قضائية.
 - د- رفض بصفته شاهدا الاجابة على أي سؤال وجهته اية جهة قضائية اليه.

المادة ٢٧

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعطى بيئة كاذبة اثناء شهادته امام أي محكمة.

المادة ٢٨

اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من باع او رهن او اعطى او انكر او تصرف بأي صورة اخرى بالاسلحة او الذخيرة او الآلات او المواد او غيرها من الاشياء والوثائق العسكرية المسلمة اليه بحكم وظيفته.

المادة ٢٩

- أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا او ذخيرة او آلات او مواد او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة.
- ب- وتكون عقوبة الفاعل الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن اربع سنوات اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او باستعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او بتسلق الجدران او الحواجز.

المادة ٣٠

أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل من سرق مالا او متاعا او أي شيء اخر يعود لاحد الضباط او الافراد في وحدته.

ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او استعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او تسليق الجدران او الحواجز.

المادة ٣١

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن اربع سنوات كل من اختلس ما اوكل اليه حراسته او حفظه او ادارته بحكم وظيفته من الاسلحة او المعدات او الآلات او الاموال او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة.

ب- يعاقب المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها.

المادة ٣٢

في الحالات الواردة في المواد (٢٨) و (٢٩) و (٣١) يحكم برد الاشياء او بتضمين الفاعل قيمتها او ما أصابها من اضرار بالاضافة الى غرامة تعادل قيمتها.

المادة ٣٣

السطو والتدمير والاتلاف

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على أي اموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلام او باستعمال العنف او بالكسر والخلع او بتسليق الحواجز والجدران او باستخدام مفاتيح اصلية او مصطنعة او آلات مخصوصة.

ب- يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشغال الشاقة المؤقتة.

ج- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين على السطو على أي اموال منقولة اخرى سواء تم ذلك باستخدام السلام او بالكسر والخلع او باستعمال العنف.

المادة ٣٤

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم قصدا على اتلاف المواد الحربية والاسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني ، واذا اقدم على اتلاف تلك الاشياء في زمن الحرب او اثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.

ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة من اموال القوات المسلحة سواء كان في عهده او في عهده سواه.

المادة ٣٥

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم اثناء الحرب على النهب او اقتحم مكانا بقصد النهب وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا اقدم على ارتكاب هذه الافعال في غير زمن الحرب.

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت مما لديه من اشياء ويعاقب بالاعدام اذا وقع اعمال عنف بعسكري جريح او مريض تزيد من حالته سوءا بقصد تجريده.

التسليم الشائن والخيانة والتجنيـد لصالح العدو

- يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:-
- أ- سلم الى العدو أي موقع او مركبة او آلية عسكرية او أي حصن او مكان او مخفر او نقطة مكلف بحراستها او الدفاع عنها.
- ب- استعمل أي وسيلة لارغام أي قائد او شخص آخر على ترك أي موقع او مركبة او آلية عسكرية لصالح العدو.
- ج- القى سلاحه او ذخيرته او عتاده بصورة شائنة امام العدو او المتمردين او المهاجمين.
- د- امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او وسائل الاتصال او المؤن ، او أوى عدوا ليس بأسير.
- هـ- ساعد العدو على تحقيق اهدافه.
- و- قام اثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة او أي قوة من قوات دولة حليفة.

- أ- يعاقب بالاعدام كل من اقدم في اثناء الحرب بقصد معاونة العدو او الاضرار بالقوات المسلحة او قوات دولة حليفة على ارتكاب احدى الجرائم التالية:-
- ١- افشاء كلمة السر او كلمة المرور او الاشارة الجوابية.
- ٢- ارشاد العدو الى اماكن القوات المسلحة او اماكن قوات حليفة او تضليل القوات المذكورة للسير في طريق غير صحيحة.
- ٣- ايقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة او حملها على تحركات خاطئة او عرقلة تجميع الجنود المشتتين.
- ب- واذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في غير زمن الحرب تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

يعاقب بالاعدام كل من سلم الى العدو او لمصلحته الجنود الذين يعملون بامرته او الموقع الموكول اليه او سلام الجيش او ذخيرته او مؤنه او خرائط المواقع الحربية او خطط العمليات العسكرية.

- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية:-
- أ- مغادرة الصفوف دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة.
- ب- اتلاف أي مال او الاضرار به دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة.
- ج- وقوعه اسيرا بسبب اهماله او قلة احترازه او عصيانه للاوامر او تخلفه بعد اسره عن اللحاق بالقوات المسلحة او بأي قوة حليفة عند تمكنه من ذلك.
- د- مخابرة العدو او قبوله الهدنة او طلبها دون ان يكون مفوضا بذلك.
- هـ- اذاعته بالقول او الكتابة او بواسطة الاشارات او بأي صورة اخرى اخبارا تسبب رعبا او قنوطا اثناء المعركة او قبيل وقوعها.
- و- اساءة السلوك او حمل غيره على اساءة السلوك امام العدو بشكل ينطوي على الذل او الجبن.

جرائم الحرب

- أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب:-
- ١- القتل القصد للمدنيين والأسرى.
 - ٢- التعذيب أو المعاملة غير الانسانية وتشمل التجارب الخاصة بعلم الحياة.
 - ٣- تعمد أحداث آلام شديدة.
 - ٤- الأضرار بصورة خطيرة بالسلامة البدنية أو العقلية أو بالصحة العامة.
 - ٥- إرغام أسرى الحرب أو أشخاص مدنيين محميين على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية.
 - ٦- أخذ الرهائن.
 - ٧- الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.
 - ٨- تدمير الممتلكات أو الاعتداء عليها دون مبرر أو ضرورة عسكرية وبصورة غير مشروعة وتعسفية.
 - ٩- الهجمات الموجهة ضد السكان أو الأفراد المدنيين.
 - ١٠- الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان المدنيين أو الممتلكات المدنية مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو أضراراً بالممتلكات المدنية.
 - ١١- الهجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على قوى ومواد خطيرة مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو أضراراً بالممتلكات المدنية.
 - ١٢- الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.
 - ١٣- الهجوم على شخص عاجز عن القتال.
 - ١٤- الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو أي شارات أخرى للحماية.
 - ١٥- قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل مجموع أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق الأراضي أو خارجها.
 - ١٦- كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم.
 - ١٧- ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري المهينة للكرامة الانسانية.
 - ١٨- الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية المعروفة بوضوح شريطة ألا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية أو في مواقع قريبة بصورة مباشرة من أهداف عسكرية.
 - ١٩- حرمان الأشخاص المحميين من حقهم في محاكمة عادلة.
 - ٢٠- القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة أو السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص المحرومين.
 - المحميين الذين يقعون في قبضة الخصم أو المحتجزين أو المعتقلين أو المحرومين بأي صورة أخرى من حريتهم نتيجة النزاع المسلم ويحظر أن تجري لهم أي عمليات بتر أو تجارب طبية أو علمية أو استئصال أنسجة أو أعضاء بغية زراعتها بشكل لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص ولا يتفق مع المعايير الطبية المتبعة في الظروف المماثلة عند إجراء ذلك النوع من العمليات للمواطنين.
- ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:-
- ١- بالأعدام في الحالات المنصوص عليها في البنود (١) و (١٠) و (١١) منها.
 - ٢- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود (٨) و (١٤) و (٢٠) منها.
 - ٣- بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى منها.
 - ج- تشدد عقوبة أي جريمة إلى الأعدام إذا أفضى الفعل المرتكب إلى الموت.

جرائم الإبادة الجماعية:-

- أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كلياً أو جزئياً جرائم إبادة جماعية:-
- ١- قتل افراد الجماعة.
- ٢- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد الجماعة.
- ٣- اخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد اهلاكها.
- ٤- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة.
- ٥- نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى.
- ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (١) و (٤) و (٥) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البندين (٢) و (٣) من الفقرة ذاتها بالأشغال الشاقة المؤبدة .

المادة ٤٣

الجرائم ضد الانسانية:-

- أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم جرائم ضد الانسانية:-
- ١- القتل العمد.
- ٢- الابادة .
- ٣- الاسترقاق.
- ٤- ابعاد السكان او النقل القسري لهم.
- ٥- السجن او الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي.
- ٦- التعذيب.
- ٧- الاغتصاب او الاستعباد الجنسي او الاكراه على البغاء او الحمل القسري او التعقيم القسري او أي شكل آخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
- ٨- الاضطهاد لأسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس أو لأي أسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي.
- ٩- الاخفاء القسري للأشخاص.
- ١٠- الفصل العنصري.
- ١١- أي افعال لانسانية أخرى تتسبب عمدا بمعاناة شديدة او بأذى خطير يلحق بالجسم من الناحية البدنية أو العقلية.
- ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتمد المعاني المخصصة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للأفعال المنصوص عليها في البنود (٢) و (٣) و (٤) و (٦) و (٧) و (٨) و (٩) و (١٠) من تلك الفقرة.
- ج- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (١) و (٢) و (٣) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود من (٤) الى (١١) منها بالأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة ٤٤

جرائم العدوان:-

- أ- تعتبر الأفعال التالية جرائم عدوان:-
- ١- استعمال القوة لغزو او احتلال اقليم دولة أخرى ولو كان مؤقتاً أو ضم أي جزء منه.
- ٢- حصار موانئ أو سواحل دولة أخرى.
- ٣- قيام قوات عسكرية موجودة على اقليم دولة بما فيها المملكة بموجب اتفاق بفعل يخالف هذا الاتفاق أو البقاء على اقليمها الى ما بعد نهاية الاتفاق.
- ٤- استعمال اقليم دولة أخرى لإيقاع عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
- ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاعتقال المؤبد.

المادة ٤٥

يعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان بعقوبة الفاعل ذاتها.

المادة ٤٦

لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام في جرائم الحرب وجرائم الابداء الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان ولا على العقوبات المقرضي بها.

المادة ٤٧

على الرغم مما ورد في المادة (٣) من هذا القانون تطبق أحكام المواد من (٤١) الى (٤٦) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون أي من جرائم الحرب وجرائم الابداء الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان.

المادة ٤٨

ايذاء النفس ومحاولة الانتحار

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:-
أ- تمارض او تظاهر بالعجز او عطل عضوا من اعضائه او آذى نفسه.
ب- عطل عضوا من اعضاء غيره من ضباط او افراد القوات المسلحة او آذاه بناء على طلبه.
ج- سلك سلوكا او عصى أي اوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه او عصيانه مرضا او عجزا لنفسه او لغيره او ادى الى تشديد وطأة المرض او العجز او أخر الشفاء.

المادة ٤٩

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من حاول الانتحار بسبب الخدمة او للتخلص منها او احتجاجا على تصرفات القادة او الرؤساء واذا ادى الفعل الى جعله غير لائق للخدمة العسكرية نهائيا او الى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة ٥٠

انتحال الالبسة والاوزمة والشارات

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم علانية دون حق على تقلد رتبة او وساما او شارة عسكرية اردنية او اجنبية او قام ببيعه او التصرف به لغير الغاية المخصصة لها ما لم يكن مصرحا بذلك.

المادة ٥١

الاخلال بالنظام والانضباط العسكري

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم مأكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية او انشاءات عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او التعهد وتضاعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلام او عتاد او مواد حربية اخرى ويضمن قيمة الضرر.

المادة ٥٢

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من:-
أ- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة أي ضابط امره بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة
او ضرب او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده.
ب- ضرب شخصا يتولى حراسته او استعمل العنف ضده.
ج- قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه او تولي حراسته.

المادة ٥٣

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من مارس الجنس مع مثيل جنسه برضاه.

المادة ٥٤

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من الواجبات او ارتكب ايا من المحظورات التي تنص عليها قوانين وانظمة الاستخدام في القوات المسلحة.

المادة ٥٥

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تناول المواد المسكرة اثناء قيامه بالوظيفة او وجد في حالة سكر داخل وحدته وتضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل اثناء الحرب.

المادة ٥٦

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من فر او حاول الفرار من الحجز القانوني سواء كان موقوفا او محكوما.

المادة ٥٧

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قدم بيانا كاذبا يتعلق بتمديد اجازته الى أي جهة رسمية.

المادة ٥٨

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من اعطى جوابا كاذبا على أي سؤال من الاسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد او الموجه اليه من قبل الشخص المسؤول عن التجنيد.

المادة ٥٩

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اقدم على تحقير القوات المسلحة او الاساءة لكرامتها وسمعتها او معنوياتها
بأي صورة كانت او قام بأي فعل من شأنه الازعاف من روح النظام والانضباط العسكري او اطاعة الرؤساء في القوات المسلحة.

المادة ٦٠

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من وجد في تجمع يعكر صفو الامن العام وبقي في هذا التجمع خلافا لاوامر رجال السلطة العامة.

المادة ٦١

صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة

- أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي ضابط او فرد وذلك بعد سماع البيانات اذا رأى انه لا مسوغ للسير في القضية ما عدا القضايا التي لها مساس بحقوق الغير كما وله الحق في احالة القضية الى المحكمة العسكرية.
- ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر محاكمة أي ضابط او فرد امامه وان يحكم عليه بعقوبة او أكثر من العقوبات التالية المبينة قبالة رتبة كل منهم:-
 - ١- عميد - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهر.
 - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما.
 - التوبيخ.
 - ٢- عقيد - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهرين.
 - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
 - التوبيخ.
 - ٣- مقدم ورائد - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
 - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين.
 - التوبيخ.
 - ٤- نقيب وملازم اول وملازم - التنزيل على ان يتم ذلك رتبة رتبة وان يخضع لتصديق جلالة الملك.
 - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين.
 - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر.
 - التوبيخ.
 - ٥- مرشح - التنزيل على ان يتم رتبة رتبة.
 - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر.
 - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
 - الطرد من الخدمة العسكرية.
 - التوبيخ.
 - ٦- ضباط الصف - الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
 - تنزيل الرتبة.
 - الطرد من الخدمة العسكرية.
 - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على سنة واحدة.
 - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
 - الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما.
 - التوبيخ.
 - ٧- الجنود - الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
 - الطرد من الخدمة العسكرية.
 - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
 - الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما.
 - وظائف / خفارات / طوابير اضافية.

المادة ٦٢

- أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.
- ب- تنصرف كلمة قائد لاغراض هذه المادة الى أي ضابط يقود وحدة.
- ج- لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من يفوضه ان يلغي الاحكام الصادرة عن القادة المختصين

وفقا للصلاحيات المخولة اليهم
بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحيل القضية الى محكمة عسكرية خلال اربعة عشر يوما
من تاريخ نشرها في الامر اليومي.

المادة ٦٣

يلغى (قانون العقوبات العسكري) رقم (٤٣) لسنة ١٩٥٢.

المادة ٦٤

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.